

1500129-35.2022.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500129-35.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-35.2022.8.26.0591

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Érica Barboza Soares Calado e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUCAS PEREIRA CALADO, ÉRICA BARBOZA SOARES CALADO e WALISON GABRIEL SOARES DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque no dia 03 de junho de 2022, por volta das 5h40min, na Avenida Presidente Roosevelt, nº 1199, centro, nessa cidade e Comarca de Dracena/SP, adrede conluiados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mantinham em depósito, transportavam e guardavam droga (cocaína), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva em 04/06/2022 (fls. 167/170).

Foi deferida a ordem de busca e apreensão domiciliar nos autos do processo nº 1501661-52.2022.8.26.0168 dos autos em apenso (cf. cópia acostada a fls. 297/299 destes autos) e deferido o pedido de quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos réus (fls. 320/321). Impetrado Habeas Corpus pela Defesa da ré Érica Barboza Soares Calado, foi concedida a ordem para que a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento do processo criminal (fls. 521/522 e 552/553).

Foi deferido o requerimento de compartilhamento das provas colhidas nos presentes autos (fls. 745/747).

Regularmente notificados (fls. 759, 872 e 889), os réus constituíram defensor que

apresentou defesa prévia (fls. 777/779, 780/782 e 783/785).

A denúncia foi recebida em 24/08/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual por meio de videoconferência (fls. 818/823).

Foi indeferido o pedido formulado pela Defesa da ré Érica Barboza Soares Calado para ausentar-se de sua residência para ir ao trabalho, em horário comercial e dias úteis a serem previamente determinados (fls. 824/826).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas, bem como realizado o interrogatório dos réus (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia (fls. 1013/1034). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus por fragilidade probatória (fls. 1045/1055, 1057/1067 e 1069/1079).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelos laudos periciais de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 62/67, 68/73), pelas fotografias (fls. 83, 84 e 119/122), pelos comprovantes de depósito judicial (fls. 26, 328 e 329), pelos laudos de exame químico toxicológico definitivos (fls. 674/676 e 677/679), pelos laudos periciais de objetos (fls. 761/764, 765/767, 768/770, 948/951, 952/955 e 956/958), pelo laudo de vistoria do veículo (fls. 940/947), pelos laudos dos celulares (fls. 959/963, 964/969, 970/976, 977/983, 984/989 e 990/998), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados.

A testemunha de acusação Everaldo Menezes Santos, policial militar, disse que na data do fato estava em patrulhamento na rodovia sentido Panorama quando deparou-se com um veículo HB20 insufilmado preto que saiu bruscamente da pista. O veículo ingressou na cidade de Darcena e parou no posto de gasolina. Abordou o veículo e questionou o motivo da fuga. Havia forte odor de droga. Foram encontrados facas e celulares. Acionados o canil da Polícia Militar, constatou-se atrás do rádio de CD a existência de três quilos de droga. Indagados, o réu Lucas Calado assumiu a propriedade da droga. O carro era da família. Ninguém falou nada sobre empréstimo de carro e a advogada acompanhou a abordagem. O advogado Piveta acompanhou o veículo que foi conduzido até a desmontagem e localização da droga. Havia duas balanças de precisão. Lucas estava dirigindo, Érica no passageiro e o menino no banco de trás. A droga localizada consistia em dois quilos de cocaína e um quilo de "crack", o que é suficiente para confecção de muitas porções individuais. A polícia civil que cumpriu o mandado domiciliar na residência do réus. Os três réus já eram conhecidos nos meios policiais e já foram presos por tráfico de drogas (cf. mídia). A testemunha de acusação Renato Carmona Estrada, policial militar, disse que estava deslocando-se para uma operação na ponte de Panorama quando avistou um veículo HB 20 que de repente atravessou a rodovia e ingressou em uma estrada de terra. Ligou faróis e sinais luminosos para o veículo parar que estava emrpeendendo fuga. Lucas estava na condução do veículo. Cada um alegou uma coisa, um disse que estava no ponto de ônibus e o outro disse que estava indo para Junqueirópolis. Realizou a busca e localizou celulares. Sentiu um forte odor de droga. Acionado o canil da Polícia, foi identificado resquícios de droga. Dada ciência ao advogado Piveta, o veículo foi levado à uma empresa onde o profissional abriu o carro e localizou grande quantidade de entorpecente. Na sequencia, foi levado o veículo até a Delegacia de Polícia. Dentro do interior do painel havia balanças de precisão. A princípio, os réus negaram a existência de droga. Posteriormente, Lucas disse que estava fracionando a droga e iriam repassar. Era grande quantidade de droga, sendo dois quilos de cocaína e um quilo de "crack". O veículo era de propriedade de Lucas, mas estava no nome da esposa dele. Em nenhum momento foi cogitado que não sabiam da existência da droga. Os réus possuem passagem por tráfico de drogas. Esclareceu que fez a vistoria no veículo e sentiu forte odor de droga por isso acionou o canil (cf. mídia).

A testemunha de acusação Maysa Marega de Cinque, policial militar, disse que na data do fato foi acionada para prestar apoio ao comandante da Força Tática e deslocou-se até a cidade de Panorama para pegar a viatura e equipar o cão. Realizada a vistoria veicular com o acompanhamento do advogado dos indiciados, foi indicado pelo cão M no painel do veículo e o cão Quira também indicou o painel. Foi solicitado para ser aberto o painel onde foi localizada uma certa quantia de drogas. Foi o animal que sentiu o cheiro e fez a indicação para o painel do veículo (cf. mídia).

A testemunha de acusação Walter Pinto da Silva disse que dois PMs estiveram no local de seu trabalho e pediram para abrir o painel de um veículo. Retirou as laterais do som e os PMs clarearam o painel onde havia um saco. Forçou o aparelho para retirar e soltou dois ou três sacos possivelmente contendo drogas. Não viu balança de precisão. Só viu saco plástico no fundo do painel. Afirmou que é funcionário do estabelecimento "Karango's". Estava bem escondida a droga. Não conhece qual é o cheiro de cocaína. Esclareceu que havia um cheiro diferente no carro (cf. mídia).

A testemunha do Juízo Alessandro Neves Baroni, Delegado de Polícia, disse que na data do fato o policiamento militar apresentou uma situação envolvendo os réus. O fato foi apresentado no Plantão Policial e a Dra Luciana lavrou o auto de prisão em flagrante. Foi encontrada uma quantidade razoável de droga no interior do veículo. Os réus já eram conhecidos nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Conversou pessoalmente com os réus para que autorizassem a Polícia Civil realizar busca na residência, mas eles não autorizaram. Então representou pela busca domiciliar e com a ordem judicial a diligência foi realizada na presença do advogado. Em complemento ao auto fragrancial foi cumprida a ordem de busca domiciliar e localizados petrechos para embulhar a substância entorpecente. Também foi localizada uma porção de maconha que ensejou a instauração de um procedimento autônomo. A droga estava no interior do veículo. Esclareceu que havia centenas de porções de cocaína e "crack" fracionadas e individualizadas e algumas porções de tamanhos maiores a serem fracionados posteriormente. Indagados, Érica e Lucas permaneceram em silêncio. Walison narrou uma história, dizendo que desconhecia a droga pois estava dormindo. Nenhum dos réus assumiu a propriedade da droga. Dentro do veículo foram localizados vários potes plásticos de maionese que estavam envolvidos com uma fita isolante de cor preta. Acompanhou a diligência na residência dos réus. Na gaveta da cozinha foram localizados três rolos de fita isolante de cor preta e potes plásticos semelhantes àqueles que foram localizados no interior do veículo, além da localização de plástico filme no interior da residência. No veículo foram localizados e apreendidos três aparelhos celulares e na residência também. No veículo um dos celulares a tela estava danificada. Encaminhados à Unidade de Inteligência da Polícia de Presidente Prudente, os laudos informaram que não foi possível coletar informações nos aparelhos. Não sabe sobre o conteúdo dos aparelhos celulares (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, a ré ÉRICA BARBOZA SOARES CALADO disse que na data foi buscar seu filho porque ele tinha ligado para buscá-lo na casa da namorada dele. Estava com seu esposo e, como de costume, dirigia-se para casa de sua mãe tomar café. Quando estava na Avenida Presidente Roosevelt, parou o veículo para abastecer. O Policial Militar indagou se havia algo de ilícito e negou. Os policiais revistaram o veículo e, passados quase uma hora e meia, eles disseram que seriam liberados. Em seguida, veio o cachorro que passou pelo veículo e levaram o carro para o Karango's que era próximo do posto de gasolina. Não sabia da droga. Estavam com o veículo há menos de dois meses. O marido Lucas tinha comprado recente o veículo. Não sabe o valor pago pelo veículo. Trocaram o Corola pelo HB20 que era dois anos melhor. Mantém relacionamento com Lucas há treze anos. Walison é seu filho. Não sabia das balanças de precisão que foram apreendidas. Ficou no posto de gasolina enquanto os policiais levaram o veículo até o Karango's. Não constituiu advogado. O advogado Dr. Piveta apareceu na hora porque alguém da sua família o chamou. O advogado acompanhou até o Karango's. Os dois celulares da interroganda estavam funcionando. Os três rolos de fita adesiva na cor preta que foram localizados no interior da residência na gaveta da cozinha foram guardados porque

foram usados pelo eletricista e mudou-se recente para a casa após construção e reforma. Trabalha como comerciante e tem loja de confecção de roupa masculina e feminina e recebe um rendimento mensal de dezoito mil reais. Walison mora com a interroganda na sua casa. Já foi presa anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas. Não é usuária de drogas. Tem mais duas meninas, sendo uma de dezessete e outra de nove anos, além de uma neta. O marido Lucas trabalha com a interroganda (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu WALISON GABRIEL SOARES DA SILVA disse que estava na casa de sua "ficante" no Tônico André. Ligou para sua mãe ir buscá-lo e estava a caminho da sua avó para tomar café. Estava muito cedo e tirou um cochilo no carro. Pararam no posto de gasolina e acordou com os policiais que acionaram o canil. Não sabia da droga e da balança de precisão no veículo. Nunca tinha visto o carro. Era seu padrasto que dirigia o carro no dia. Não sabe de quem era o veículo. A mãe e o padrasto tem um Corola que estava na sua casa. Já foi preso por tráfico de drogas quando maior e quando era adolescente. Já foi para Fundação Casa. Trabalhava como comerciante de calçado e roupa no centro da cidade. Recebia dois mil reais mensais. Tem uma filha de três anos que mora com sua mãe e a avó da mãe da criança. É usuário de "maconha". Fazia dois meses que tinha saído da cadeia e estava morando na casa com sua mãe e o padrasto. Não sabe se a casa passou por reforma. Não sabia da existência das fitas isolantes na cozinha. O dinheiro localizado em seu poder era proveniente do seu comércio. Estava cansado quando sua mãe foi buscá-lo e nem perguntou sobre o carro. Não se lembra se o veículo Corola estava quebrado e nem sabe se estava na sua casa. Tem 22 anos de idade, completou em 22 de agosto. Às vezes o padrasto pede ajuda ou pergunta sobre algum negócio para fazer (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu LUCAS PEREIRA CALADO negou o fato. Não tinha ciência das drogas localizadas no veículo. As facas deviam estar no carro porque às vezes faz churrasco na área de lazer próximo de sua casa. O veículo era do interrogando. Fazia dois meses que tinha comprado o veículo HB20. Pagou R\$ 45.000,00. Vendeu seu carro Corola e comprou o HB20. Não tem nada a dizer sobre as drogas e as balanças de precisão localizadas no interior do veículo. O dinheiro localizado em seu poder era para abastecer o seu carro. Tem duas lojas no comércio de Dracena de roupas. Uma é de seu enteado e outra é sua. Já usou drogas. Já foi preso por tráfico de drogas. Tem uma filha menor de nove anos que moram com o interrogando e a esposa, além de sua enteada. Tem rendimento mensal de trinta mil reais. No dia o advogado Piveta apareceu lá mas não sabe quem o chamou. Só depois que o advogado chegou que apareceram pessoas da família (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que a negativa dos réus não merece crédito, pois diverge do arcabouço probatório, com nítida intenção de se eximirem da responsabilidade pelo ilícito praticado, porquanto o conjunto probatório produzido indica que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos réus e destinavam-se à traficância.

Isso porque, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas: (a) a natureza, a forma de acondicionamento (no interior do painel do veículo HYUNDAI/HB20 1.6A PREM, cor preta, placas FC00I87-Ribeirão Preto) e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber: 117 (cento e dezessete) porções de "cocaína", totalizando 1892,51g (um mil oitocentos e noventa e dois gramas e cinquenta e um centigramas); 68 (sessenta e oito) porções de "cocaína", totalizando 1025,95g (um mil e vinte e cinco gramas e noventa e cinco centigramas) (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 e 310/311, e laudos de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 674/676 e 677/679); (b) os petrechos apreendidos típicos no tráfico de drogas (facas, balanças, rolo plástico, fita isolante), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 e 310/311; (c) as circunstâncias do flagrante com tentativa dos réus empreenderem fuga da abordagem policial; (d) o depoimento dos policiais militares que participaram da diligência.

Segundo o apurado, os policiais militares estavam realizando a patrulha de rotina pela Rodovia João Ribeiro de Barros, KM 651, quando se depararam com os denunciados

a bordo de um veículo HYUNDAI/HB20 1.6A PREM, cor prata, placas FC00I87-Ribeirão Preto, tendo este realizado manobra brusca na tentativa de se esquivar da abordagem policial.

Abordados no posto de combustível localizado na Avenida Prudente Roosevelt, nº 1199, Dracena/SP, constatou-se que o motorista era o denunciado Lucas Pereira Calado, Érica ocupava o banco do passageiro dianteiro e Walison, filho de Érica, o banco traseiro.

Efetuada busca pessoal e vistoria no veículo, foram apreendidos na posse dos réus (02) duas facas de mesa, serrilhadas, de cabo cor de rosa, 02 (dois) aparelho celulares pertencentes a Érica, de marca XIOMI/Realme, cor azul, um deles com tela trincada, 01 (um) aparelho celular pertencente a Lucas, de marca XIOMI/Realme, cor cinza, com tela trincada, a quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais) pertencente a Alisson e R\$ 26,00 (vinte e seis reais) pertencente a Lucas. Em continuidade, foi acionado o canil, tendo sido sinalizada a existência de drogas no interior do painel do veículo, motivo pelo qual foram deslocados até o estabelecimento "Karango's" para o desmonte do painel, ocasião em que foram apreendidos vários sacos plásticos na cor preta contendo 117 (cento e dezessete) porções de cocaína, com massa líquida de 1892,51g (um mil, oitocentos e noventa e dois gramas e cinquenta e um centigramas), além de 68 (sessenta e oito) porções da mesma substância com massa líquida de 1025,95g (um mil e vinte e cinco gramas e noventa e cinco), bem como 02 (duas) balanças de precisão.

Diante desse contexto, foi solicitada e autorizada por ordem judicial a expedição a busca e apreensão na residência dos acusados, localizado na Rua Durvalino Troyano, nº 85, bairro Sol Nascente, Dracena/SP, local onde foram apreendidos 03 (três) aparelhos telefônicos, 03 (três) rolos de fita adesiva preta e 02 (dois) rolos de plástico filme, além de 01 (um) pote envolto por fita adesiva preta, documentos diversos, além de uma pequena porção de maconha.

Convém repetir as declarações do Delegado de Polícia Dr. Alessandro que, em Juízo, afirmou que, em diligência na casa dos réus: "Na gaveta da cozinha foram localizados três rolos de fita isolante de cor preta e potes plásticos semelhantes àqueles que foram localizados no interior do veículo" (cf. Mídia).

Ressalta-se que o testemunho dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo os laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 674/676, 677/679 e 900/902), comprovarem a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar as autorias e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

"Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606)."

"Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566)."

"PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva

ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016)."

Ademais, as versões dos policiais militares foram corroboradas pelos autos de exibição/apreensão (fls. 29/30 e 310/311) comprovando a apreensão das drogas, pelos laudos periciais provisórios (fls. 62/67 e 68/73) e laudos definitivos das drogas (fls. 674/676 e 677/679) que atestaram positivo para "COCAÍNA".

Outrossim, o laudo pericial de fls. 940/947, demonstrou onde as drogas foram localizadas, estando envoltos por fita isolante preta, homiziados no interior do painel do veículo: "constatou-se que os objetos se encontravam ocultados no interior do painel, sendo possível o acesso por meio da remoção do aparelho de som (...) Os objetos ocultados no interior do painel consistiam em 17 (dezesete) invólucros, em formatos variados, envoltos em fita isolante na cor preta" (fls. 942).

Nesse contexto, a julgar pela expressiva quantidade, natureza (cocaína) e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas (localizadas dentro do painel do veículo), a saber, 68 (sessenta e oito) porções na forma da substância "cocaína" com massa líquida de 1025,95g (um mil e vinte e cinco gramas e noventa e cinco centigramas), 117 (cento e dezessete) porções da mesma substância com massa líquida de 1892,51g (um mil oitocentos e noventa e dois gramas e cinquenta e um centigramas), conforme auto de exibição e apreensão fls. 29/30, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que os réus não tivessem sido flagrados comercializando as substâncias entorpecentes, o simples trazer, guardar drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de

venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, os agentes não necessariamente precisam ser flagrados em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De outra parte, a circunstância de serem os réus usuários de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que a figura de usuário e traficante recaia sobre as mesmas pessoas.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminosa Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a cocaína que estava em poder dos réus, cujo peso totalizava 2.918,46 (dois mil, novecentos e dezoito gramas e quarenta e seis centigramas), era suficiente para a confecção de mais de 291.000 (duzentos e noventa e um mil) porções individuais! Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas produzidas em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que, na espécie, os réus infringiram a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por manterem em depósito, transportarem e guardarem consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, petrechos apreendidos, bem como em vista a natureza, a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico.

Diante do conjunto probatório não há como se acolher o pleito de absolvição por fragilidade probatória.

Ficou devidamente configurado o concurso de agentes pela prova oral produzido, em razão da versão dos policiais militares em Juízo que afirmaram de forma categórica que os réus transportavam e traziam consigo drogas para fins de tráfico.

A propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "caracteriza-se o concurso de agentes quando há a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo prescindível a identificação do co-réu" (STJ; HC 108.289; Proc. 2008/0126931-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Paulo Benjamin Fragoso Gallotti; Julg. 28/10/2008; DJE 17/11/2008).

Nesse contexto, convém frisar que para a caracterização do concurso de agentes é irrelevante identificar qual dos agentes praticou o núcleo do tipo. Isso porque o apoio prestado, seja como autor seja como partícipe, pode servir para configurar o concurso de agentes.

Como é cediço, quando mais de um agente se reúne para a prática de um crime é natural que se torne mais acessível a concretização do delito.

Portanto, deve-se, também, reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão do laudo pericial de vistoria em veículo (fls. 940/947) que constatou a existência de 17 invólucros ocultados no interior do painel, sendo 02 invólucros correspondentes a balanças digitais portáteis e os outros invólucros cocaína, tanto na forma de "crack" quanto em pó, bem como a versão apresentada pelos Policiais e o Delegado de Polícia, é firme o suficiente para se concluir que o veículo e os petrechos apreendidos em poder dos réus (facas, balança de precisão, fitas isolantes, recipientes plásticos e rolo de plástico filme – cf. auto de exibição/apreensão de fls. 29/30 e 310/311) eram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual devem ser declarados perdidos.

Portanto, demonstrada as autorias e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Com relação ao réu Lucas Pereira Calado.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta Maus antecedentes, pois apresenta condenação definitiva em razão da prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Autos nº 0000017-03.2012.8.26.0168 – fls. 158, com data de trânsito em julgado no dia 08/10/2014).

Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu (art. 59, CP) e considerando a natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (2.918,48g de cocaína), o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta do réu, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papérolas de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)".

"(...) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papérolas de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a presença da circunstância

agravante genérica da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que o réu apresenta condenação criminal com trânsito em julgado em razão da prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 0005212-32.2013.8.26.0168 – fls. 158/159, julgada extinta a pena em 21/06/2021 – fls. 155/156), portanto, o réu é reincidente específico, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu possui maus antecedentes e é reincidente específico, além da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (2.918,48g de cocaína), tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

Assim, torno definitiva a reprimenda em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea “a”, c.c. art. 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, bem como a expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder (2.918,48g de cocaína), aliado ao fato que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Pelo montante da pena aplicada, bem como que o réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Com relação à ré Érica Barboza Soares Calado.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré apresenta maus antecedentes, pois apresenta condenação definitiva em razão da prática do crime previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal (Autos nº 0009184-88.2005.8.26.0168– fls. 148, com data de trânsito em julgado no dia 22/06/2009). Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável à ré (art. 59, CP) e considerando a natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (2.918,48g de cocaína), o que evidencia o intenso (e

demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta da ré, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a presença da circunstância agravante genérica da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que a ré apresenta condenação criminal com trânsito em julgado em razão da prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 0003136-30.2016.8.26.0168 - fls. 147, com data de trânsito em julgado no dia 22/05/2018), portanto, a ré é reincidente específica, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa. Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que a ré possui maus antecedentes e é reincidente específica, além da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (2.918,48g de cocaína), tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias. Assim, torno definitiva a reprimenda em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência específica da ré, bem como a expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder (2.918,48g de cocaína), aliado ao fato que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Pelo montante da pena aplicada, bem como que o réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao réu Walison Gabriel Soares da Silva.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta conduta social reprovável, pois apresenta passagens pelo Juízo da Infância e Juventude, inclusive pela prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas (Autos nº 0005216-69.2013.8.26.0168 - fls. 906, Autos nº 1500981-09.2018.8.26.0168 - fls. 907/909, Autos nº 0000834-91.2017.8.26.0168 - fls. 910/911 e Autos nº 0003651-36.2014.8.26.0168 - fls. 912/913), além de um registro pela prática de ato

infracional equiparado ao crime de roubo (Autos nº 0006659-84.2015.8.26.0168 – fls. 916/917), registrando passagens anteriores pela Fundação Casa, além de uma sentença condenatória recorrível pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 1501465-19.2021.8.26.0168 – fls. 137).

Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu (art. 59, CP) e considerando a natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (2.918,48g de cocaína), o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta do réu, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a presença da circunstância agravante genérica da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que o réu apresenta condenação criminal com trânsito em julgado em razão da prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal (Autos nº 1501469-56.2021.8.26.0168 – fls. 137/138, com data de trânsito em julgado no dia 12/04/2022), motivo pelo qual exaspero a reprimenda-base em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu possui maus antecedentes e é reincidente, além da expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (2.918,48g de cocaína), tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

Assim, torno definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea “a”, c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da conduta social reprovável e da reincidência do réu, bem como a expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder (2.918,48g de cocaína), aliado ao fato que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Pelo montante da pena aplicada, bem como que o réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da

pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para:

(A) CONDENAR o réu LUCAS PEREIRA CALADO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 29, do Código Penal;

(B) CONDENAR a ré ÉRICA BARBOZA SOARES CALADO, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 29, do Código Penal;

(C) CONDENAR o réu WALISON GABRIEL SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33. "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 29, do Código Penal.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva dos acusados, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 167/170), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em se tratando de réus reincidentes em crimes dolosos, MANTENHO a custódia cautelar dos acusados, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade, ressalvada a acusada ÉRICA BARBOZA SOARES CALADO em favor de quem foi concedida ordem de Habeas Corpus para que aguarde em prisão domiciliar o julgamento do processo criminal com a imposição da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IX, do CPP consistente em monitoração eletrônica (fls. 521/522).

Recomende-se os réus WALISON GABRIEL SOARES DA SILVA e LUCAS PEREIRA CALADO na prisão em que se encontram.

Transitado em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em desfavor de Érica Barboza Soares Calado, guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos dos apenados, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos objetos/petrechos (facas, balança de precisão, fitas isolantes, recipientes plásticos e rolo de plástico filme) e do veículo Hyundai/HB 20, placas FC00187, apreendidos em poder dos réus em favor da União. (cf. auto de exibição/apreensão de